

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Kovačević Vesne, kao predsjednika vijeća i sudija Boljević Ognjana i Drašković Sonja, kao članova vijeća, uz učešće zapisničara Jelenić Vesne, u krivičnom predmetu protiv optuženog M.Z. iz Podgorice, koga brani Ćorsović Boris, advokat postavljen po službenoj dužnosti iz Podgorice, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore, odlučujući po optužnici Višeg državnog tužilaštva, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 15.12.2021. godine, u prisustvu zastupnika optužbe, optuženog, branioca optuženog, nakon tajnog vijećanja i glasanja, donio je, a dana 24.12.2021. godine javno objavio:

P R E S U D U

Optuženi:

M.Z., JMBG od oca Z. i majke N., rođene R., rođen godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, ul. ..., državljanin Crne Gore, završio osnovnu školu, nezaposlen, živi u vanbračnoj zajednici, bez djece, lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br.08/1321 od 10.11.2008. godine zbog krivičnog djela krađa iz člana 239 st. 1 KY CG 4 mjeseca uslovno na 2 godine i rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Kv.br.11/64 od 07.03.2011. godine spojene kazne u kaznu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana zbog krivičnih djela otmica iz člana 164 st.1, krivičnog djela nasilničkog ponašanja iz člana 399 KZCG produženo krivično djelo teška djela iz člana 240 st.1 tač. 1 i 2, nalazio se u pritvoru od 02.03.2020.godine od 18:00h, do 26.03.2020. godine,

K R I V J E

Zato što je:

Dana 02.03.2020.godine oko 12,30 časova u ul. 27 marta u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M.N., na način što, dok se nalazio na parking prostoru prišao je D.M. i nakon verbalnog konflikta istog udario otvorenom šakom u predjelu lica, a zatim ga propskao biber sprejem, kada im je pritirčao oštećeni M.N. kako bi odbranio D.M. i krenuo da ih razdvoji, tako što je nogom zamahnuo u pravcu oštećenog i tijelom stao između njih, pa nakon što je zamahnuo rukom, okrivljeni je nožem koji je držao u desnoj ruci uboo oštećenog u predjelu stomaka, nanoseći mu osobito tešku tjelesnu povredu, u vidu ubodno – rezne rane u predjelu ispod lijevog rebarnog luka, sa prodorom zida trbušne duplje, dužine oko 4 cm, koso postavljenu, elipsastog oblika, dvostrukog preloma osmog rebra sa lijeve strane sa povredom međurebarne arterije i zupčastog mišića, prodorna rane želuca prednjeg dijela, sa krvnim podlivom u predjelu velike krivine želuca, rane u predjelu trećeg segmenta jetre, kao i rana u predjelu opornjaka, pri čemu je bio svjestan da postupajući na taj način oštećenog može lišiti života, pa je to i htio,

čime je izvršilo krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore.

Pa sud optuženog M. Z. primjenom naprijed navedenih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 2, 4, 5, 6, 7,8, 14, 15, 32, 36, 42, 45, 46, i čl.51 Krivičnog zakonika Crne Gore , te odredbi čl. 226, 229. i 374. Zakonika o krivičnom postupku.

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 02.03.2020. godine od 18,00 časa do 26.03.2020. godine dok je ostatak kazne optuženi dužan izdržati po pravosnažnosti presude

Na osnovu čl. 66, 68 st.4 i čl. 71. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud optuženom određuje:

MJERU BEZBJEDNOSTI OBAVEZNOG LIJEČENJA NARKOMANA

Navedena mjera bezbjednosti ima se izvršiti u ustanovi za izvršenje kazne zatvora UIKS Podgorica dok bude postojala potreba za liječenjem, ali ne duže od tri godine, a vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunava se u kaznu zatvora.

OBAVEZUJE SE optuženi da na ime troškova krivičnog postupka-sudskog paušala plati ovom sudu novčani iznos od 150,00 eura, te da na ime ostalih troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 720,50 eura, a koji troškovi se odnose na vještačenje po vještaku sudske medicine Čukić Dragane u iznosu od 60,50 eura i na ime vještačenja od strane komisije vještaka u iznosu od po 220,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, na žiro račun budžeta Crne Gore, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka, Sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Shodno odredbi čl. 239 st.2 Zakonika o krivičnom postupku oštećeni M. N. se radi ostavarivanja imovinsko – pravnog zahtjeva upućuje na parnični postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom VDT – a Podgorica Kt.br. 38/20 od 29.06.2020. godine, optuženom M. Z. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore, pa je zastupnik optužbe na glavnom pretresu prije davanja završnih riječi istu precizirao i na kraju ostao pri tako preciziranoj optužnici, predlažući sudu u završnoj riječi, da optuženog oglasi krivim i osudi po zakonu.

Optuženi M. Z. je u svojoj odbrani pred Višim državnim tužilaštvom priznao da je oštećenog uboo nožem i da se osjeća krivim, ali isto tako smatra da je bio napadnut. Naime, tog dana se nalazio u Ulici 27.marta na Zabjelu, odnosno prolazio je pješice iza zgrade „Zabjelska vektra“, tražeći jednog druga, pa kada se nalazio na ćošku zgrade, tačnije u jednom portunu, primijetio je D. M. koji je bio u društvu sa još trojicom momka, koje momke poznaje iz viđenja, a nalazili su se u produžetku iza zgrade „Zabjelska vektra“ negdje po sredini te zgrade. Dalje navodi, da je D. M. stajao dok su ova trojica momaka sjedjela na jednom betonskom parapetu i da je prišao M. i pitao ga: „ M., što me isprebijaste onaj dan?“, na što je M. histerično reagovao rekavši mu: „Što ti je?“ „ Ja sam te, branio, odnosno štitio.“ I dodao je :“ Ajde klošarčino jedna“, i pljunuo ga u lice. Nakon što ga je M. pljunuo, on je M. odmah instiktivno ošamario otvorenim dlanom desne ruke u predjelu lica a zatim je izvadio sprej, odnosno suzavac i poprskao ga po licu. Sa M. nije imao više nijedan kontakt, a ni kontakt sa nesrećnim momkom kojeg je uboo nožem posle toga. U tom trenutku nakon što je udario M. a M. nije padao, nailazi trčećim korakom taj mladi momak kojeg ne zna, zamahnuo je rukom ili nogom, ne može da se sjeti ali je htio da ga udari, čak ne zna ni da li ga je udario, pa je odmah izvadio nož iz desnog džepa prsluka i tim nožom krenuo da prepane ovog momka, na način što je zamahnuo desnom rukom nožem u njegovom pravcu i koliko se sjeća iz nekog svog polučučućeg stava uboo ga je u predjelu stomaka. Pojasnio je da u tom trenutku nije bio siguran da li je tog momka uboo ili mu pocijepao jaknu, već je tek kasnije saznao kada ga je tražila policija da je povrijedio tog momka. Odmah nakon što je zamahnuo nožem on je taj nož bacio tu prema tim momcima na betonu i pobjegao jer ga je bio strah da ga ponovo ti momci ne izbiju jer su ga desetak dana prije ovog događaja negdje u blizini tog mjesta pretukli, i to drugovi D. M., ali on to nije prijavljivao policiji, iz kog razloga je i započeo ovaj razgovor sa D. M.. Među ovim momcima koji su bili u društvu sa M. nije bilo momaka koji su ga tukli prije desetak dana jer ih sve zna iz viđenja, ali ne zna kako se

zovu i prezivaju, kao što ne poznaje ni ovog momka kojeg je uboo nožem. Žao mu je strašno što je ovo uradio i volio bi da se taj momak izvuče i da bude dobro, ali ističe da je odreagovao samo iz straga da ponovo ne bude pretučen kao prije desetak dana od ovog kritičnog događaja. Nikakvih povreda nije imao iz ovog događaja jer uopšte nije siguran da ga je ovaj momak, a kojeg je uboo nožem uopšte udario, a za M. sigurno zna da ga nije udario. Nož kojim je uboo momka bio je crne boje, i drška i sječivo su crne boje, a radi se o nožu na rasklapanje – britvica sječiva oko 4 centimetra, a koji nož je kao i suzavac kupio nakon što su ga napali ti momci prije desetak dana. Prilikom pregleda fotoelaborata pred državnim tužilaštvom optuženi je priznao da na se slici 8, 9 i 10 nalazi nož koji je tom prilikom držao u ruci i sa kojim je povrijedio navedenog momka.

Na glavnom pretresu optuženi je izmijenio svoju odbranu i naveo, da je 15 dana prije kritičnog događaja brutalno isprebijan od strane D. M. i njegovog društva, zbog čega nije izlazio tih 15 dana iz kuće, a kada je izašao sa sobom je uzeo nož i biber sprej, bojeći se da će ponovo biti napadnut i krenuo da kupi cigarete, da nije imao namjeru da prođe ispred zgrade „Zabjelska vektra“ upravo da se ne bi susreo sa D. i njegovim društvom, pa je pošao iza zgrade i nastavio kretanje prema Zabjelu i u jednom trenutku je vidio neke osobe na kraju zgrade i mislio je da su djeca, međutim, kada je prišao shvatio je da se tu nalazi D. M. sa nekim društvom. Prišli su jedan drugom i on je pitao M. a zašto ga je onako krvnički prebio, na šta mu je D. odgovorio „narkomančino jedna matora“ i nakon toga ga je pljunuo. Optuženi je naveo da se nakon toga ne sjeća više ničega, jer kada ga je pljunuo njemu je odjednom pao mrak na oči, navodeći da je tog dana ušmrkao četiri tablete formidala i četiri tablete ksallola iz terapiju koju inače pije. Naveo je da događaj od prije 15 dana nije prijavio policiji, jer ga policija doživljava kao narkomana.

Nakon što je optuženom predložena odbrana koju je dao pred Višim državnim tužilaštvom, optuženi se izjasnio, da se apsolutno ničeg ne sjeća šta je rekao kod tužioca, jer je bio psihički rastrojen, čak se i ne sjeća da li primio terapiju toga dana kada je bio kod tužioca, navodeći da apsolutno ostaje pri odbrani koju je dao na glavnom pretresu, da se ničeg ne sjeća od trenutka kada ga je D. M. pljunuo.

Branilac optuženog je u završnoj riječi naveo, da optužni akt tužilaštva i njegova sadržina nisu ništa drugo nego nametanje pravne nesigurnosti i pravna diskriminacija bazirana na pretpostavci krivice, a sve zbog potrebe za osudom M.Z.. Navodi da M. Z. nije izvršio krivično djelo na način i mjesto kako je to predviđeno optužnicom i iskazima svjedoka, što je potvrđenom uvidom u CD snimak nadzornik kamera. Branilac je naveo da optuženi M. Z. preuzeo određene radnje ali samo u namjeri da se odbrani od istovremenog protivpravnog napada ovdje oštećenog M. N. koji je na istog prethodno nasrnuo nogom, a potom dok ne postoji konfliktna situacija, između okrivljenog i D. M., istog pojurio pokušavajući da ga udari pesnicom, pri čemu se M. branio kada je došlo do povređivanja oštećenog. Smatra da se optuženi treba osloboditi odgovornosti, sa razloga što se u radnjama optuženog nikako ne može govoriti kao o ubistvu u pokušaju, već o nužnoj odbrani, a prekoračenje tih granica, sud bi trebalo cijeniti sa razloga što je postojala pretkonfliktna situacija 10 dana ranije između D. i optuženog, te da je optuženi emocionalno nestabilna ličnost, mentalno poremećena. Međutim, za slučaj da sud ne prihvati tezu odbrane da je djelo izvršeno u nužnoj odbrani, mišljenja je da se u konkretnom slučaju radi o pokušaju privilegovanog ubistva na mah. Imajući u vidu konkretnu situaciju, činjenicu da je djelo ostalo u pokušaju, da je djelo izvršeno po mišljenju odbrane u stanju jake razdraženosti, te bitno smanjene uračunljivosti, odbrana je mišljenja da su se stekli fakultativni uslovi za ublažavanje kazne, te da bi se maksimalnim ublažavanjem sankcije ostvarila svrha izricanja iste.

Optuženi je u cjelosti prihvatio završnu riječ svog branioca.

Sud je u dokaznom postupku neposredno saslušao svjedoka – oštećenog M. N., svjedoke L. B., K. V. i D. M., izvršio uvid u zapisnik o uviđaju Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 231/20 od 03.03.2020. godine sa izvještajem kriminalističko - tehničkom pregledu lica mjesta, pročitao službenu zabilješke Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 231/20 od 03.03.2020. godine, izvršio uvid u potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 231/20 od 02.03.2020. godine na ime M.Z., na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr Dragane Čukić od 23.06.2020. godine i dopunu nalaza i mišljenja od 26.11.2021. godine, izvještaj Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju broj 697/20 od 11.03.2020. godine, pročitao nalaz i mišljenje komisije vještaka psihijatrijske struke profesora dr. Stanka Milica neuropsihijatra, psihijtra Golubović Željka, te psihologa Stepanović Ilić Branke od 16.05.2021. godine i iste neposredno saslušao na glavnom pretresu, izvršio uvid u fotodokumentaciju Uprave policije CB Podgorica, broj 17/03-4-453/470 od 02.03.2019. godine, sačinjenu povodom fotografisanja lica mjesta gdje je došlo do povređivanja nožem lica M. N. u Ul. 27.marta sa dvorišne strane Zabjelske vektre, izvršio uvid u CD snimak sa nadzornih kamera i pročitao izvod iz kaznene evidencije optuženog 05/2-041-8540/20 od 29.07.2020. godine.

Svjedok – oštećeni M. N. je u svom iskazu pred VDT – om u bitnom naveo da se kritičnog dana kretao prema parkingu iza zgrade „Zabjelska vektra“, da je primijetio ovo lice koje ga je kasnije ubolo kako je napalo momka kojeg poznaje iz škole, kojem je ne zna ima i prezime, već samo po nadimku „Kefa“. Primio je da je taj momak koji ga je uboo udario otvorenim dlanom „Kefu“ u predjelu glave, a i poprskao ga biber sprejom. Potrčao je sa namjerom da ih odvoji, odnosno da pomogne „Kefi“ i dok je trčao iz trka je nogom odgurnuo tog momka od „Kefe“. Naime, tog momka nije uspio da udari, već ga je malo „zakačio“, tada ga je odgurnuo nogom, a on ga je u istom trenutku uboo u predjelu stomaka. U prvi mah nije bio svjestan da ga je ubo, sve do momenta kada taj momak nije bacio nož, a to je bio sekund nakon što ga je ubo. Osjetio je neke promjene u organizmu, podigao majicu i vidio da je uboden. Pretpostavlja da je taj momak držao nož u ruci još u trenutku kada je „Kefu“ udario rukom u predjelu glave, jer on po njegovom mišljenju, nije imao vremena da izvadi nož i da ga ubode, nakon što ga je odgurnuo nogom. Naime, on je primijetio konflikt između „Kefe“ i tog momka kada se nalazio na udaljenosti od 20-30 metara, a vremenski mu je trebalo da dođe do njih nekih 10-20 sekundi, s obzirom da je potrčao. Nije pokušao da ih razdvoji bilo kakvim razgovorom, jer mu taj momak koji je napao „Kefu“ nije djelovao normalno, posunjabo je da je narkoman, a od ranije ga je znao iz viđenja kao momka sa Zabjela. Pojasnio je da taj momak nije pao od njegovog odgurivanja, jer da je pao ne bi uspio da ga ubode, a uboo ga je u stojećem položaju.

Na glavnom pretresu je dodao da je vidio kada je to lice poprskalo biber sprejom i udarilo šakom u predjelu glave D., prije nego što im je prišao da ih razdvoji, jer je to sve trajalo ukupno 10-tak sekundi, da je tom licu prišao sa njegove desne strane i tom naletu zamahnuo nogom prema njemu i da ga je dotakao vjerovatno ga to lice ne bi ubolo, da nije osjetio ubod noža već kada je prišao sa desne strane tom licu isti je držeći nož u ruci pomjerio ruku prema njemu i uboo ga tim nožom sa strane, a da bi ga uboo morao je da zamahne desnom rukom u kojoj pretpostavlja da je držao nož, ali je sigurno vidio da je zamahnuo rukom prema njemu. Nije primijetio da je D. preduzeo neku radnju prema tom licu, prije nego što ga je poprskao biber sprejom, već

je samo čuo neku raspravu i svađu, psovke ali ne može da se sjeti ko je koga tu psovao, jer su se oni međusobno nadvikivali i u tom nadvikivanju to lice je napalo na D., a na način kako je prethodno opisao.

Prilikom pregleda CD snimaka sa nadzornih kamera oštećeni je istakao da je prethodno D. bio uza zid, a uz njega da je stajao M. i prskao ga biber sprejom i udarao ga kako je prethodno objasnio, da je on tada prišao u punom trku, podigao nogu da odgurne M.a i kako je M. vidio da se on zaletio prema njemu, krenuo je unazad kao što se to vidi na snimku, a on je nastavio da preduzima ovu radnju pokreta rukom prema optuženom koja se može vidjeti na navedenom snimku, da se sve odigralo za nekih 10-tak sekundi i da nije bilo nikakvih prekida radnji u njegovom postupanju od momenta kada je podigao nogu i zanahnuo rukom do kada ga je M. uboo nožem, iako ga nogom nije dotakao zato što se M. izmakao i krenuo unazad, a on je nastavio kretanje i zamahnuo rukom prema M.u kao što se vidi na snimku. Oštećeni dalje objašnjava da nije vidio nož kod M.a jer mu nije dolazilo u glavu da bi ga on uboo nožem i svakako mu ne bi iz tog razloga ni prilazio, a kako je bio pod adrenalinom nije osjetio ubod noža i zato sve to detaljno nije ispričao kod tužioca, a gledajući snimak jasnije mu je šta se tačno dogodilo, s obzirom da je to bio šok za njega jer je čak i padao u bolnicu, ako to nešto znači i ne želi da se prisjeća ovog događaja, ali svakako da su njegove radnje bile u kontinuitetu i da je sve ukupno trajalo nekih 10-tak sekundi, za koje vrijeme nije bilo nikakvog razgovora između njega i M., dok D. u tom momentu nije bio pri svijesti, s obzirom da ga je M. poprskao biber sprejom, tako da se držao za glavu i nije mogao gledati na oči u kom trenutku je on sam prišao i u tom naletu stao između njih nogom, upravo iz razloga što D. nije mogao da reaguje jer je bio u takvom stanju, pa je on zato nastavio ovo kretanje i zamahivanje rukom prema M.u u cilju odbrane D.a.

Svjedok L.B. je u svom iskazu u prethodnom postupku pred VDT – om u naveo da se kritičnog dana nalazio u dvorištu sa K. V. i D. M. iz zgrade „Zabjelske vektre“, da je naišao momak za kojeg je kasnije saznao da se zove M. Z. koji se obratio D. M.u riječima : „Zašto krenuste na mene onaj dan“?, na što ga je M. pitao : „Kad“?, a nakon čega su razmijenili par riječi. Z. je razgovarao sa M. povišenim tonom, dok je M. objašnjavao neku prethodnu situaciju. U jednom trenutku Z. je odjednom ošamario M.a otvorenim dlanom u predjelu lica, a drugom rukom je izvadio suzavac iz džepa i poprskao ga u lice. U tom trenutku primijetio je M. N.kako dotrčava i prilazi njima dvojici, da je krenuo nogom ka Z. sa namjerom da ga odgurne, a ne sa namjerom da ga udari, a to je zaključio po tome što je N. nekako nogom, odnosno tijelom ušao između njih dvojice, odnosno uspio da gurne Z. od M. i u tom trenutku Z. je izvadio nož iz džepa i uboo N. u predjelu stomaka, da je zatim vidio kako je Z. ispao nož iz ruke i da je odmah pobjegao, dok je on N. poveo sa taksi vozilom u bolnicu i da ni u jednom trenutku N. nije padao već je cijelo vrijeme bio na noge i držao se za stomak. Koliko je zapazio, taj udarac koji je N. nanio Z. je bio blag, a čini mu se da je N. podigao ruku sa namjerom da udari Z., ali nije siguran da li ga je udario, dok M. ni u jednom trenutku nije udario Z..

Na glavnom pretresu je pojasnio da je vidio kako je M. nekako tijelom i nogom ušao između M.a i D.a, a ne da je stao između njih i da je M. odgurnuo M. koji je u međuvremenu izvadio nož i da je M. podigao ruke kad je bio taj ubod i da je sve to trajalo nekih 10-tak sekundi od momenta kada je M. ušao svojim tijelom ili nogom da ih razdvoji, do momenta kada je M. zadao udarac nožem M., a kompletna radnja od podizanja noge, ili pak ulijetanja sa tijelom ili nogom M.a kako bi razdvojio M.a i D. a zatim i njegovo kretanje rukama su bili bez ikakvog prekida, odnosno u kontinuitetu. Dalje objašnjava da je M. uletio kada je D. bio poprskan biber sprejom, a od mjesta kada je M. prišao da ih razdvoji, pa do mjesta gdje je M. uboo nožem istog bilo je možda na dva metra i da se sve odigravalo na jednom mjestu u razmaku od metar-dva i da je vidio kada je M. otvorenom šakom, odnosno dlanom udario u predjelu lica D.a i to sa lijeve strane lica, a da je čini mu se u lijevoj ruci držao biber sprej, a u desnoj ruci nož, jer mu je M. naišao sa lijeve strane, tako da ga je on uboo čini

mu se desnom rukom u kojoj je držao nož koji je izvadio iz džepa i to u momentu kada je M. krenuo da ih razdvaja.

Svjedok K. V. je u svom iskazu u prethodnom postupku pred VDT – om u bitnom naveo da je kritičnog dana bio u društvu sa L.B.om, D. M. i Dž. B. iza zgrade „Zabjelska vektra“, da je naišao M. Z. koji je otpočeo razgovor sa M., ali da nije obraćao pažnju šta su pričali, da je primjetio kada je Z. udario M. u predjelu lica, zapravo da ga je ošamario a kasnije čuo da ga je poprskao biber sprejom, međutim on to nije vidio, M. nije udario Z. jer nije ni mogao, s obzirom da je bio poprskan biber sprejom i da je odmah u tom trenutku naišao M. N. trčećim korakom i nogom udario Z. i to u donjem dijelu leđa, da se on u tom trenutku nalazio iza Z. leđa iz kog razloga nije vidio kada je Z. uboo N., ali je vidio trenutak kad je krvav nož ispao iz Z.nih ruku i da se tada N. hvata za stomak rukama, a da Z. bježi, da je u tom trenutku B. potrčao da zaustavi taksi vozilo, pa je on pomogao N. na način što ga je pridržavao kako bi ga doveo do taksija, dok je B. istog poveo u Urgentni centar.

Na glavnom pretresu je pojasnio da su M. i D. stajali jedan naspram drugog u momentu kada je M. došao sa desne Z. strane, ali ne može da objasni na koji način je zamahnuo i udario nogom Z. i nije siguran da li je M. udario M. u predjelu leđa, možda, jer je bila gužva pa ne može tačno da se sjeti. Naime, vidio je kada je M. zamahnuo nogom prema M. ali nije siguran da ga je udario, pojašnjavajući da se prije nego što je M. udario D. da nije bilo nikakvog vrijeđanja, svađe ili rasprave, osim razgovora.

Svjedok D. M. je u svom iskazu pred VDT – om u bitnom naveo da se kritičnom prilikom nalazio u društvu K. V., Dž. B. i L. B., kada je došao M. Z. kojeg zna od ranije i obratio mu se riječima: „Napadaš me onaj dan, sa onim“, misleći na događaj koji se desio 10-15 dana kada je Z. bio napadnut od jednog njegovog poznanika, a kada ga je i on branio, tako da ne zna zbog čega mu se tog dana obratio na ovaj način, pretpostavlja zbog toga što je bio drogiran, jer je poznat kao narkoman. Uglavnom, rekao mu je „Život sam ti spasio“, međutim, M. ga je prvi napao tako što je krenuo rukom prema njemu u kojoj ruci je držao nož sa kojim je uspio čak i da ga ogrebe u predjelu lijeve strane glave, a zatim ga je suzavcem poprskao, da bi u tom momentu dotrčao M. N. koji nije bio u njegovom društvu i krenuo da ga odbrani tako što je zamahnuo nogom u predjelu M.a, ali misli da ga nije zahvatio jer ga je M. preduhitrio i istim tim nožem uboo u predjelu stomaka, nakon čega je M. pobjegao.

Na glavnom pretresu je pojasnio da su on i M. razgovarali 3-4 sekunde, do momenta kada ga je M. poprskao biber sprejom, da je M. prišao sa njegove lijeve strane, a sa desne strane M.a i u momentu kada je M. uboo M.a nožem bili su jedan naspram drugog, ali pošto je bio poprskan biber sprejom nije baš dobro sve vidio, ali dovoljno dobro da ga ubada nožem, a zatim bježi. Naime, kada je M. došao do njega nož je držao u džepu i dobro je vidio kada je taj nož izvadio i kada mu je opalio šamar u ruci je držao nož, ali ne zna da li je šaka bila stisnuta ili otvorena.

Iz zapisnika o uviđaju Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 231/20 od 03.03.2020. godine sa izvještajem o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta, proizilazi da se događaj desio dana 02.03.2020. godine, da je uviđaj započeo u 13:30 časova, da je lice mjesta gdje je došlo do povrijeđivanja oštećenog M. N. parking prostor Ul. 27. marta sa dvorišne strane zgrade tzv. „Zabjelska vektra“, da se parking proteže dužinom čitave

zgrade od koje je odvojene trotoarom širine 3 metra, poslije kojeg je betonska ograda, odnosno zidić visine 5 metara, iza kojeg se nalaze parking mjesta za automobile. Na parking prostoru za automobile uz ivičnjak, ka betonskom zidu je zatečen nož crne boje, dužine oko 20 cm sa sječivom oko 9 cm, sa natpisom „BOKER“, a koji je u izvještaju naveden kao trago broj 1, da su uviđaju prisustvovali ovlašćeni policijski službenici i kriminalistički tehničar koji je fotografisao lice mjesta, izuzeo pronađeni nož, o čemu je sačinjen fotoelaborat, kao i sa prijemnog odjeljenja KC CG da je izuzeta garderoba koju je pri prijemu u Kirički centar na sebe imao M. N. i to crna jakna sa kapuljačom, crna dukserica sa kapuljačom, crna majca kratkih rukava kao i mobilni telefon marke „LG“, da je u 12:56 časova od strane osoblja Kliničkog centra dežurna služba Podgorica obaviještena da je kod njih doveženo lice M. N. koji ima povredu od ubodnog predmeta – noža u predjelu rebra i da je isti odmah podvrgnut hirurškoj operaciji.

Iz službene zabilješke Uprave policije CB Podgorica Ku.br.231/20 od 04.03.2020. godine, proizilazi da je ista sačinjena 03.03.2020. godine u službenim prostorijama CB Podgorica povodom izuzimanja video zapisa instaliranog na objektu „PZU Sumedica“, vlasništvo Uskoković Suzane, koji je lociran u prizemlju stambene zgrade tzv. „Zabjelska vektra“ u Ul. 27.marta u vezi događaja od 02.03.2020. godine kada je oko 12:40 časova došlo do upotrebe noža, kojom prilikom je povrijeđeno lice Milč N.. Dana 03.02.2020. godine u PZU „Sumedica“ policijski službenici su konstatovali da navedeni objekat posjeduje spoljašnji video nadzor, da je sa vlasnicom obavljen razgovor, koja je policijskim službenicima dobrovoljno omogućila izuzimanje video zapisa sa nadzornih kamera instaliranih na ovom objektu za dan 02.03.2020. godine za vremenski interval od 11:30 časova do 13:00 časova.

Iz sadržine potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 231/20 od 02.03.2020. godine na ime M. Z. proizilazi da su od istog oduzeti sljedeći predmeti: 1. Prsluk crne boje, 2. Farmerice marke „Exit“ bordo boje, 3. Džemper crne boje, marke „Tommz Hilfinger“.

Iz nalaza i mišljenja vještaka Dragane Čukić proizilazi da je oštećeni M. N. u predmetnom događaju zadobio sljedeće povrede: u vidu ubodno-rezne rane u predjelu ispod lijevog rebarnog luka, sa prodorom zida trbušne duplje, dužine oko 4 cm, (u visini srednje pazušne linije) koso postavljena, elipsastog oblika, te dvostruki prelom osmog rebra sa lijeve strane sa povredom međurebarne arterije i zupčastog mišića, prodorna rana želuca prednjeg dijela, sa krvnim podlivom u predjelu velike krivine želuca, rana u predjelu trećeg segmenta jetre (unutrašnji režan), kao i rana u predjelu opornjaka. Povrede želuca, jetre i opornjaka bile su praćene krvarenjem u trbušnu duplju i „hitnim“ stanjem u trbuhu, a iz rane je postojalo aktivno krvarenje, koje je poticalo iz povrijeđene međurebarne arterije i iz povrijeđenih trbušnih organa. Navedene povrede u vrijeme nanošenja kvalifikuju se kao osobito (naročito) teška tjelesna povreda jer je život M. N. bio konkretno ugrožen pošto su sve povrede dio istog kanala rane, pa je mišljenja da nije potrebno kvalifikovati pojedinačnu povredu svakog organa. Navedene povrede nastale su djelovanjem šiljka i sječiva zamahnutog mehaničnog oruđa, najvjerovatnije nožem. Ubodno rezna rana u predjelu ispod lijevog rebarnog luka, nastavlja se kroz meko tkivo trbuha, VIII rebro sa lijeve strane koje je dvostruko slomljeno, IX međurebarni prostor gdje povrjeđuje međurebardnu arteriju i zupčasti mišić, ulazi u trbušnu duplju, prolazi kroz krvne sudove velike krivine želuca, kroz prednji dio želuca, opornjak kroz tkivo unutrašnjeg režnja jetre, gdje se i završava, dužina kanala je oko 7-8 cm. Smjer kanala rane je: s lijeva udesno, odozgo nadolje. Vještak navodi da su sve navedene rane nastale jednokratnim djelovanjem, šiljka i sječiva noža, najvjerovatnije u položaju „licem u lice“ kada su oba lica bila u stojećem položaju, a nož je držan u desnoj ruci. Nadalje iz nalaza i mišljenja proizilazi da je D. M. zadobio povrede u vidu otoka sa oguljotinom – ogrebotinom, promjena oko

4x0,7 cm u lijevom slijepoočnom predjelu, kao i da je navedena povreda nastala djelovanjem tupine mehaničnog oruđa, gdje spada otvorena i zatvorena šaka i druga tupa sredstva, a moguće „šamarom“, odnosno otvorenom šakom, kada je došlo i do „ kačenja“ noktom i da se ista kvalifikuje kao laka tjelesna povreda.

Iz dopunskog nalaza i mišljenja vještaka od 29.11.2021. godine proizilazi da je navedena povreda kod D. M.a osim kako je to prethodno objašnjeno mogla nastati i otvorenom šakom u kojoj je navedeno lice držalo nož, odnosno navedena povreda je mogla nastati i drškom od noža koji se nalazio u šaci a bio je sklopljen i da je mišljenja, a imajući u vidu izgled noža, te veličinu povrede – veća vjerovatnoća da je navedena povreda nastala djelovanjem drškom sklopljenog noža u otvorenoj šaci, nego otvorenom šakom uz “kačenjem noktom”.

Iz izvještaja o trasološkom vještačenju proizilazi da je trasološkim pregledom garderobe M. Nikole konstatovano da na jakni sa kapuljačom marke „Bersha“ na prednjoj strani nisu uočena mehanička oštećenja, od lijevog šava, prednje i zadnje pole, na dukserici sa kapuljačom, crne boje sa aplikacijom na prednjoj strani „Republika Zabjelo 1991“, nijesu uočena mehanička oštećenja na prednjoj strani, dok na zadnjoj strani se uočava jednom mehaničko oštećenje na 10cm od donje ivice dukserice, i 0,5 od lijevog šava prednje i zadnje pole, na majici kratkih rukava, nepoznate marke i veličine, crne boje, prilično iznošena, na prednjoj strani majice uočava jedno mehaničko oštećenje na 26cm od donje ivice majice i 1cm od lijevog šava prednje i zadnje pole, čija je veličina mehaničkog oštećenja je 3,5, dok na zadnjoj strani majice nijesu uočena mehanička oštećenja. Iz izvještaja proizilazi da su mehanička oštećenja na garderobi M. N. nastala usljed prolaska tvrdog i oštrog predmeta sa sječiva, a mogla su nastati i od noža koji je bio predmet trasološkog vještačenja marke „Boker“, sa crnom metalnom drškom, ukupne dužine 20,3 cm, dužine sječiva 8,5cm i najveće širine sječiva 2,6cm.

Iz nalaza i mišljenja komisije vještaka psihijatrijeske struke dr. Stanka M. neuropsihijatra, psihijatra Golubović Željka, te psihologa Stepanović Ilić Branke od 16.05.2021. godine, proizilazi da svoj nalaz i mišljenje temelje na podacima iz sudskog spisa, izvoda iz medicinske dokumentacije i neposrednog neurološko psihijatriskog pregleda optuženog, te su mišljenja, da je optuženi M. Z. osoba ispod prosječnih intelektualnih sposobnosti, ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, niti ispoljava simptome težeg duševnog poremećaja, ispunjava kriterijum toksikomanske zavisnosti o više nedozvoljenih supstanci, prevashodno heroína. Akutelnio je u stanju apstinencije, odnosno ne korišćenja psihoaktivnih supstanci i nalazi se na supstituciji zamjenom za heorin sa tabletama buprenofin od 2017. do 2021. godine. U vrijeme izvršenja krivičnog djela optuženi je bio u stanju afekta razdraženosti srednjeg intenziteta, koji je posledica konfliktne situacije u preddeliktnom i neposredno deliktnom periodu, a afektivno razdraženje je generisano, odnosno proozilazi iz same ličnosti optuženog koja se odlikuje emocionalnom nestabilnošću. Doprinos u realizaciji krivičnog djela pored afektivne situacije je i sama struktura ličnosti u vidu emocionalno nestabilne ličnosti i dodatni faktor je izvršenja krivičnog djela. Komisija je mišljenja da je sposobnost optuženog da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila smanjena ali ne i bitno. U skaldu sa naprijed navedenim komisija je mišljenja da ima indikaciju za primjenu mjera bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi – ambulantnog tipa kako bi se prevenirao navedeni vid društveno opasnog ponašanja i sklonost vršenju sličnih ili težih krivičnih djela a koja su indirektno povezana sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci i uticajem psihoaktivnih supstanci na organizam M. Z..

Na glavnom pretresu predstavnici komisije vještaka su ostali pri osnovnom nalazu i mišljenju i nakon uvida nove priložene medicinske dokumentacije koju je u toku glavnog pretresa dostavio optuženi kao i nakon uvida u CD snimak, objašnjavajući da su se kod izrade nalaza i mišljenja služili stavovima sudske psihijatrije koje se odnose na delikte u afektu, analizirali su ličnost okrivljenog, zatim podatke iz spisa predmeta, zatim nepsrednu deliktну situaciju, iskaz okrivljenog, takođe i iskaz svjedoka. Kada se vještače delikti u afektu, deliktна situacija je od značaja, kao i ličnost osobe, a ličnost osobe da li je ta osoba sklona agresivnom ponašanju. Samo izvršenje krivičnog djela se cijeni na taj način da li se on odvija o parametrima delikata u afektu, a koje se karakteriše kao patološki afekat. Prema tome, ta deliktна situacija sa činjenicom da se okrivljeni nije nalazio u stanju tjelesne ugroženosti jer je nosio nož, pa zbog činjenice da je sa sobom nosio nož okrivljeni nije bio u stanju tjelesne ugroženosti. Analizirali su i psihičko stanje a kod delikata u afektu sve se odvija u kratkom vremenskom periodu, a patološki afekt je praćen i kvalitativnim izmjenama svijesti, što podrazumijeva suženje svijesti i pomućenje svijesti. Okrivljeni detaljno opisuje okolnosti krivičnog djela što isključuje kvalitativne izmjene svijesti koje bi potvrdili u vrijeme izvršenja krivičnog djela da se okrivljeni nalazio u stanju patološkog afekta jer kod patološkog afekta, odnosno afekta jakog intenziteta postoji kvalitativni poremećaj svijesti na nivou pomućenja ili sumračne svijesti što nije u konkretnom, a takođe može postojati globalna amnezija, što nije u konkretnom, već je okrivljeni opisao krivični događaj na način kako je opisao. Dalje su sudu objasnili da u koliko se pretpostavi da je u predeliktном periodu a koji se odnosi na vremenski interval od 10 dana prije deliktне situacije, da je eventualno bio konflikt verbalne i fizičke prirode, to smatraju sasvim dovoljnim ovaj vremenski interval za rasterećenja u ovoj situaciji. I na kraju su ostali da je optuženi bio u vrijeme izvršenja krivičnog djela u stanju afekta razdraženosti srednjeg intenziteta, a sposobnost optuženog da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila smanjena ali ne i bitno.

Iz uvida u fotodokumenaciju Uprave policije CB Podgorica, broj 17/03-4-453/470 od 02.03.2019. godine, sačinjenu povodom fotografisanja lica mjesta gdje je došlo do povređivanja nožem lica M. Nikole u Ul. 27.marta sa dvorišne strane „Zabjelske vektre“, prikazan je širi izgleda lica mjesta, širi i bliži izgled trotoara gledano iz pravca ulice Radosava Burića, širi i bliži izgled trotoara gledano iz pravca ulice Vojvode Ilije Plamenca, izgled mjesta gdje je pronađen nož, izgled noža, koji je obilježen sa brojem 1 sa razmjernikom.

Iz izvršenog uvida u CD odnosom pregledom video nadzora za dan 02.03.2020. godine u vremenskom intervalu od 11:35 časova do 13:00 časova, sa tim što se konstatuje da je vrijeme na displeju kamera 20 minuta unaprijed u odnosu na realno vrijeme. Pregledom istog snimka u vremenskom intervalu od 12:56 do 13:00 časova zabilježeno je da se na trotoaru dvorišne zgrade uočavaju određena lica i nešto kasnije još jedno lica, zatim se vidi dolazak M.Z. koji drži ruke u džepovima. Nadalje M. Z. drži ispružene ruke sa namjerom da se rukuje sa nekim od prisutnih što nije zabilježeno na kameri, da jedno lice ustaje sa betonskog zida, da M. Z. u desnoj ruci drži nož i kreće se unazad, dok lice M. N. kreće prema M. Z. i podiže lijevu ruku u pravcu M.Z., dok u istom momentu M. Z. zadaje udarac nožem M. Nikoli, nakon čega se M. Z. udaljava sa lica mjesta, dok se M. N. drži za stomak, a nož ostaje na pločniku.

Cijeneći rezultate cjelokupnog dokaznog postupka, navode optužbe i odbrane optuženog, te sve provedene dokaze kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je našao da je optuženi M. Z. izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore.

Naime u postupku je nesumnjivo utvrđeno, da je optuženi M. Z., dana 02.03.2020.godine oko 12,30 časova u ul. 27 marta u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. N., na način što, dok se nalazio na parking prostoru prišao je D. M.u i nakon verbalnog konflikta istog udario otvorenom šakom u predjelu lica, a zatim ga propiskao biber sprejem, kada im je pritirčao oštećeni M. N.kako bi odbranio D. M.a i krenuo da ih razdvoji, tako što je nogom zamahnuo u pravcu oštećenog i tijelom stao između njih, pa nakon što je zamahnuo rukom, okrivljeni je nožem koji je držao u desnoj ruci uboo oštećenog u predjelu stomaka, nanoseći mu osobito tešku tjelesnu povredu, u vidu ubodno – rezne rane u predjelu ispod lijevog rebarnog luka, sa prodorom zida trbušne duplje, dužine oko 4 cm, koso postavljenu, elipsastog oblika, dvostrukog preloma osmog rebra sa lijeve strane sa povredom međurebarne arterije i zupčastog mišića, prodorna rane želuca prednjeg dijela, sa krvnim podlivom u predjelu velike krivine želuca, rane u predjelu trećeg segmenta jetre, kao i rana u predjelu opornjaka.

Naprijed utvrđeno činjenično stanje sud je nesumnjivo utvrdio, kako iz doslednog iskaza svjedoka oštećenog M. Nikole, koji se konkretnog dana kretao prema parkingu iza zgrade „Zabjelska vektra“ i tom prilikom primijetio D.a kojeg poznaje iz škole po nadimku „Kefa“ i pored njega optuženog M.a, da je primijetio neku raspravu ili svađu pa čak i psovke, ali ne može da se sjeti ko je koga tu psovao jer su se oni međusobno nadvikivali i u tom nadvikivanju primijetio je da je optuženi M. u trenutku kada je istima prilazio udario otvorenim dlanom u predjelu glave D.a i poprskao ga biber sprejom, iz kog razloga se D. uhvatio za glavu jer je bio skroz ošamućen, zbog čega je oštećeni potrčao sa namjerom da ih odvoji, odnosno da pomogne D.i i dok je trčao iz trka je nogom odgurnuo optuženog, ali ga nije udario već ga je samo malo zakačio nogom, a istovremeno je i krenuo rukom prema optuženom, sve sa namjerom kako bi spriječio dalji napad optuženog prema D. koji je u tom trenutku bio ošamućen od biber spreja. U trenutku kada je oštećeni stao između optuženog i D. tijelom a kako je to prethodno objasnio i nakon što je zamahnuo rukom prema optuženom u tom naletu, optuženi ga je nožem koji je držao u desnoj ruci uboo u predjelu stomaka, ali pošto je sve to trajalo sekund - dva oštećeni nije bio svijestan odmah da ga je optuženi povrijedio, sve do momenta kada je optuženi bacio nož, a to je bilo odmah pošto ga je uboo istim upravo u predjelu stomaka. Oštećeni pretpostavlja da je optuženi držao nož u ruci još u trenutku kada je D. udario rukom u predjelu glave, jer po njegovom mišljenju nije imao vremena da izvadi nož i da ga ubode dok se on kretao prema njemu jer je bukvalno sve trajalo desetak sekundi (da je optuženi već imao nož u ruci prije nego što je oštećeni zamahnuo rukom prema njemu potvrđeno je uvidom u CD snimak i fotografijama koje se nalaze u spisima predmeta) dok je njegovo razdvajanje optuženog od D.a bilo u kontinuitetu za koje vrijeme nije bilo nikakvog razgovora između njega i optuženog i upravo ovo ulijetanje tijelom ili nogom i razdvajanje optuženog i D., a zatim i podizanje ruke prema optuženom koji se kretao unazad je bilo iz razloga što D. nije mogao da reaguje, s obzirom u kakvom stanju je bio a pošto je poprskan biber sprejem, i u cilju odbrane D. od optuženog iz kog razloga je nastavio kretanje prema optuženom do momenta kada ga je isti zamahom desne ruke nožem (koji on u tom trenutku nije vidio) uboo u predjelu stomaka. Prednje kazivanje oštećenog ima kredibilitet u iskazu svjedoka L. B., K. L. i D. M. koji skoro na identičan način u pogledu bitnih činjenica opisuju predmetni događaj, pa tako svjedok L.B. potvrđuje da je prethodno došlo do razgovora i razmjene riječi između optuženog i D. i da je bilo čak povišenog tona, i da je optuženi odjednom ošamario D. otvorenim dlanom u predjelu lica, a drugom rukom izvadio biber sprej iz džepa i poprskao ga u lice, da je u tom trenutku primijetio oštećenog M. N.kako dotrčava i prilazi, a zatim da je krenuo nogom prema optuženom sa namjerom da ga odgurne jer je nekako nogom, odnosno tijelom ušao između njih dvojice i uspio da odgurne optuženog od D.a, a čini mu se da je čak i oštećeni M. podigao ruku sa namjerom da udari optuženog, ali nije siguran da li ga je udario, (što je u saglasnosti sa iskazom oštećenog i uvidom u CD snimak nadzornih kamera a što daje kredibilitet iskazu navedenog svjedoka) dok je siguran da D. u toj raspravi sa optuženim ni u jednom trenutku

istog nije udario, da je ovo razdvajanje između optuženog i D. a od strane oštećenog M. a trajalo nekih 10-tak sekundi do momenta kada je optuženi zadao udarac nožem oštećenom i da je kompletna radnja, odnosno od podizanja noge ili pak ulijetanja sa tijelom oštećenog, kako bi razdvojio optuženog i D., a zatim i kretanje oštećenog rukama prema optuženom bila u kontinuitetu, bez prekida, a da je oštećeni uletio kada je D. već bio poprskan sprejom i da je od mjesta gdje je oštećeni prišao da ih razdvoji, pa do mjesta gdje je optuženi istog uboo nožem bilo u razmaku od nekoliko metra, pojašnjavajući da je optuženi u desnoj ruci držao nož, jer mu je oštećeni naišao sa lijeve strane, tako da ga je on uboo nožem koji je držao u desnoj ruci, te iskazom svjedoka K. L. koji je primijetio da su optuženi i D. otpočeli neki razgovor, ali da nije obraćao pažnju šta su pričali, a zatim je vidio optuženog kako udara D. u predjelu lica, a kasnije je čuo da ga je poprskao i biber sprejem, međutim, on to lično nije vidio i da je odmah u tom trenutku naišao oštećeni M. trčećim korakom i nije siguran da li je nogom udario optuženog, s obzirom da je bila gužva, ali je vidio sigurno da je zamahnuo nogom prema optuženom, i kako je on lično bio iza optuženog iz tog razloga nije ni vidio kada je optuženi uboo nožem oštećenog, osim što je vidio nakon toga, nož koji je ispao iz ruku optuženog i koji je bio krvav, i da se u tom trenutku oštećeni hvata rukama za stomak, dok je optuženi pobjegao, te iskazom svjedoka D. M. da mu je kritičnom prilikom prišao optuženi kojeg od ranije poznaje iz viđenja i obratio mu se riječima „napadaš me onaj dan sa onim“ misleći na događaj koji se desio prije 10-15 dana kada je optuženi bio napadnut od jednog njegovog poznanika i kada ga je on lično branio iz kog razloga i ne zna zašto mu je optuženi tog dana prišao, ali pretpostavlja da je bio drogiran jer je inače poznat kao narkoman, da je on tada optuženom rekao „život sam ti spasio“ međutim optuženi ga je u tom trenutku napao tako što je krenuo rukom prema njemu u kojoj ruci je držao nož sa kojim je čak uspio da ga i ogrebe u predjelu lijeve strane glave, a zatim ga je poprskao biber sprejem, da bi u tom momentu dotrčao oštećeni M. koji nije bio u njihovom društvu, kako bi ga odbranio tako što je zamahnuo nogom u predjelu optuženog, a misli da ga nije zahvatio nogom jer ga je optuženi preduhitrio i tim nožom uboo u predjelu stomaka, nakon čega je optuženi pobjegao, da je sve to vidio bez obzira što je bio poprskan biber sprejem i da je optuženi kada je došao do njega držao nož u džepu i dobro je vidio kada je taj nož izvadio iz džepa i kada mu je opalio šamar i to upravo sa rukom u kojoj je držao nož, a ne može da se izjasni da li je šaka bila stisnuta ili otvorena, i da ga je nakon toga poprskao biber sprejem.

Prednji iskazi u saglasnosti su sa uvidom u video zapis predmetnih nadzornih kamera za dan 02.03.2020. godine u vremenskom intervalu od 11:35 časova do 13:00 časova, sa tim što se konstatuje da je vrijeme na displeju kamera 20 minuta unaprijed u odnosu na realno vrijeme a iz kojeg se jasno vidi da je od 12:56 do 13:00 časova zabilježeno da se na trotoaru dvorišne zgrade uočavaju lica određena lica a nije sporno da je to D. sa svojim društvom gore navedenim svjedocima L.B., K. V., zatim se vidi dolazak optuženog M.Z. koji drži ruke u džepovima, zatim da drži ispružene ruke sa namjerom da se rukuje sa nekim od prisutnih, da jedno lice ustaje sa betonskog zida a zatim na snimku se vidi kako optuženi M. Z. u desnoj ruci drži nož, dok oštećeni M. N. pravi dva koraka prema optuženom i podiže lijevu ruku u pravcu optuženog koji svo vrijeme drži nož u ruci, i nakon toga istovremeno dok oštećeni podiže ruku prema optuženom, optuženi mu zadaje udarac nožem, nakon čega se optuženi udaljava sa lica mjesta, dok se oštećeni M. drži za stomak, a nož ostaje na pločniku.

Optuženi prilikom iznošenja prve odbrane pred VDT nije negirao da je konkretnog dana prišao D. u koji je bio u društvu sa još trojicom momaka koje poznaje iz viđenja i da su se nalazili iza zgrade „Zabjelska vektra“, da je D. na tom mjestu stajao, dok su tri momka sjedjela na jednom betonskom parapetu, da je prišao D. u i pitao ga „M. što me isprebijaste onaj dan“, da je D. histerično reagovao i pitao ga „šta ti je, ja sam te branio, odnosno štitio“, a zatim mu rekao „ajde klošarčino jedna“ i pljunuo ga u lice, (međutim, odbrana optuženog

da je D. istog pljunuo u lice demantovana je ne samo iskazom oštećenog, već i iskazima prednje navedenih svjedoka), da je optuženi zatim ošamario otvorenim dlanom desne ruke u predjelu lica D. a zatim da je izvadio biber sprej i poprskao ga po licu i da sa istim više nije imao nijedan kontakt, a ni kontakt sa oštećenim kojeg je kasnije uboo nožem, jer u trenutku kada je udario D. oštećeni M. je naišao trčećim korakom i zamahnuo rukom ili nogom, ne može tačno da se sjeti, ali je htio da ga udari, međutim, i ne zna da li ga je udario, ali da je on odmah izvadio nož iz desnog džepa prsluka i desnom rukom u kojoj je držao nož zamahnuo u njegovom pravcu i koliko se sjeća iz nekog svog polučučućeg stava uboo ga tim nožem u predjelu stomaka, nakon čega je taj nož bacio na betonu i pobjegao jer ga je bilo strah da ga ovi momci ne napadnu, jer su ga prethodno desetak dana prije ovog događaja u blizini tog mjesta prebili neki momci i to drugovi D.a ali on taj događaj nije prijavljivao policiji. Što se tiče konkretnog događaja, nije imao nikakvih povreda jer ga tom prilikom D. nije udario, a ni oštećeni M., tako da se ova odbrana optuženog u bitnom a na okolnosti napada na oštećenog M.a i uboda nožem podudara sa prednje navedenim iskazom oštećenog i svjedocima koji su bili očevici predmetnog događaja.

Iz prednjih razloga sud nije prihvatio odbranu optuženog koju je izmijenio na glavnom pretresu, da je konkretnog dana sa sobom uzeo nož i biber sprej, bojeći se da će biti ponovo napadnut iako je krenuo samo da kupi cigarete, da nije imao namjeru da prođe ispred zgrade „Zabjelska vektra“ upravo da se ne bi susreo sa D. i njegovim društvom, ali da je prolazeći iz zgrade u jednom trenutku vidio nekoliko osoba i mislio da su djeca, međutim, da je tek nakon što je prišao shvatio da se tu nalazi D. sa nekim društvom, da su prišli jedan drugom i da je on pitao D. zašto ga je onako krvnički prebio na šta mu je isti odgovorio „narkomančino jedna matora“ i nakon toga ga pljunuo, ali da se poslije ovoga ne sjeća više ničega, jer pošto ga je D. pljunuo njemu je odjednom pao mrak na oči navodeći da je tog dana ušmrkao četiri tablete formidale i četiri tablete ksalola uz terapiju koju inače pije, a objašnjavajući razliku u kazivanju otpušeni je naveo da se ne sjeća ničega šta je rekao kod tužioca jer je bio psihički rastrojen i ne sjeća se da li je tog dana primio terapiju, ali da ostaje pri odbrani koju je dao na glavnom pretresu. Međutim mišljenje suda je da je optuženi zaista pred VDT opisao događaj kako se zapravo i odigrao našta ukazuje činjenica da se njegova odbrana podudara sa ostalim kako materijalnim tako i personalnim dokazima koji su provedeni u toku postupka a da zaista nije bio pri sebi ne bi mogao tako jasno do detalja predstaviti događaj koji se zaista desio na način kako ga je prethodno opisao jer je potvrđen i drugim dokazima, a da je optuženi zaista imao namjeru da napadne D.a ukazuje i činjenica da je kako sam priznaje kupio nož i sprej desetak dana prije i taj dan sa sobom uzeo nož kao i biber sprej i kretao se upravo pored zgrade gdje, se često nalazi u toku dana D. sa svojim društvom, a koji susret ili pak razgovor je optuženi mogao da izbjegne ne prilazeći istima pa i u momentu kada kaže da ih je kasno vidio, mogao se vratiti ili ih pak zaobići, već je optuženi prvi prišao D.u kada je i nastala incidentna situacija.

Da se događaj zaista desio dana 02.03.2020. godine oko 12:30 časova u Ulici 27. Marta u Podgorici potvrđeno je saržinom materijalnih dokaza i to: zapisnika o uviđaju Uprave policije CB Podgorica Ku.br.231/20 od 03.03.2020. godine sa izvještajem kriminalističko - tehničkom pregledu lica mjesta, iz kojeg sud utvrđuje da se događaj desio na parking prostoru ulice 27. marta sa dvorišne strane zgrade takozvana „Zabjelska vektra“ da se parking prostire dužinom čitave zgrade od koje je odvijen trotoarom širine tri metra, a posle koje se nalazi betonska ograda, odnosno zid visine pet metara, iz kojeg se nalaze parking mjesto za automobile, da je na parking prostoru uz ivičnjak ka betonskom zidu zatečen crni nož crne boje, dužine oko 20 cm, sda sječivom oko 9 centrimetara sa natpisom „boker“ i označen kao trag broj „1“, službene zabilješke Uprave policije CB Podgorica Ku.br. 231/20 od 03.03.2020. godine, iz koje sud utvrđuje da je povodom predmetnog događaja a uz saglasnost sa vlasnikom objekta PZU „Sumedica“ izuzet video zapis koji se nalazi u predmetnom objektu, što znači da je dobrovoljno omogućeno izuzimanje video zapisa sa nadzornih kamera za vremenski period od

11.30 do 13.00 časova i fotodokumentaciju sačinjenu povodom fotografisanja lica mjesta gdje je došlo do povređivanja nožem lica M. Nikole u Ul. 27. marta sa dvorišne strane „Zabjelske vektra“.

Da je konkretnom prilikom došlo do upotrebe noža od strane optuženog i da je optuženi zadao povrede oštećenom zaista nožem utvrđeno je izvještajem Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju broj 697/20 od 11.03.2020. godine, da su mehanička oštećenja na odjevnim predmetima oštećenog M. N. a koja su precizno navedena i opisana u navedenom izvještaju, a u saglasnosti i sa načinom, mehanizmom i mjestom nastanka povreda kod oštećenog, nastala usljed prolaska tvdog i oštrog predmeta sa sječivom i to upravo noža koji je dostavlja na trasološko vještačenje marke „boker“ sa crnom metalnom drškom ukupne dužine 20,3 cm, dužine sječiva 8,5 cm, i najveće širine sječiva 2,6 cm.

Vrstu, težinu i mehanizam nastanka tjelesnih povreda kod oštećenog M. N. sud je nesumnjivo utvrdio, iz stručnog i objektivnog nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine dr. Dragene Čukić od dana 23.06.2020. godine iz kojeg proizilazi da je oštećeni zadobio osobito teške tjelesne povrede u vidu ubodno-rezne rane u predjelu ispod lijevog rebarnog luka, sa prodornom zida trbušne duplje, dužine oko 4cm, koso postavljena, elipsastog oblika, te dvostruki prelom osmog rebra sa lijeve strane sa povredom međurebarne arterije i zupčastog mišića, prodorna rana želuca prednjeg dijela, sa krvnim podlivom u predjelu velike krivine želuca, rana u predjelu trećeg segmenta jetre, kao i ranja u predjelu opornjaka, da su povrede želuca, jetre i opornjaka bile su praćene krvarenjem u trbušnu duplju i „hitnim“ stanjem u trbuhu, a iz rane je postojalo aktivno krvarenje, koje je poticalo iz povrijeđene međurebarne arterije i iz povrijeđenih trbušnih organa. Život oštećenog bio je konkretno ugrožen, a navedene povrede nastale su djelovanjem šiljka i sječiva zamahnutog mehaničnog oruđa, najvjerovatnije nožem. Ubodno rezna rana u predjelu ispod lijevog rebarnog luka, nastavlja se kroz meko tkivo trbuha, VII rebro sa lijeve strane koje je dvostruko slomljeno, IX međurebarni prostor gdje povrijeđuje međurebardnu arteriju i zupčasti mišić, ulazi u trbušnu duplju, prolazi kroz krvne sudove velike krivine želuca, kroz predji dio želuca, opornjak kroz tkivo unutrašnjeg režnja jetre, gdje se i završava, dužina kanala je oko 7-8 cm, da je smjer kanala rane s lijeva udesno, odozgo nadolje i da su sve navedene rane nastale jednokratnim djelovanjem, šiljka i sječiva noža, najvjerovatnije u položaju „licem u lice kada su oba lica bila u stojećem položaju, a nož je držan u desnoj ruci što daje kredibilitet zaključku suda na koji način se odigrao događaja, te iskazu svjedoka i svim ostalim kako materijalnim tako i personalnim dokazima.

Da je optuženi prethodno udario D.a u predjelu lica i da mu je tom prilikom nanio povrede u vidu otoka sa oguljotinom – ogrebotinom, promjena oko 4x0,7 cm u lijevom slijepoočnom predjelu, kao i da je navedena povreda nastala djelovanjem tupine mehaničnog oruđa, gdje spada otvorena i zatvorena šaka i druga tupa sredstva, a moguće „šamarom“, odnosno otvorenom šakom, kada je došlo i do „kačenja“ noktom kao i otvorenom šakom u kojoj je navedeno lice držalo nož proizilazi iz osnovnog i dopunskog nalaza i mišljenja medicinske struke Dragane Čukić.

Sud je odbio predlog zastupnika optužbe da se provede vještačenje po vještaku za digitalne dokaze kako bi se utvrdila daljina od mjesta koji se vidi na kameri do mjesta gdje optuženi zadaje nožem udarac oštećenom jer je sud iz iskaza svjedoka i oštećenog utvrdio da se događaj odigrao na istom mjestu u krugu od nekoliko metra a što se može vidjeti na snimku iako ne pokriva cjelokupno mjesto gdje se događaj desio ali da je D. bio

u neposrednoj blizini može se vidjeti po pružanju ruke od strane optuženog a što se vidi na snimku što znači da je D. sa svojim društvom stajao na tom mjestu odakle počinje snimak a zatim i po koracima koji su napravili oštećeni i optuženi tako da bi provođenje navedenog dokaza samo odugovlačilo postupak a time bi se i stvarali veći materijalni troškovi cijeneći pri tome činjenicu da je sud nesporno utvrdio redosled radnji koje su preduzete kako od optuženog tako i od oštećenog a cijeneći u tom pravcu i nalaz vještaka stručnog tima kao jasan, nedvosmislen iz kog razloga je i odbio predlog odbrane da se provede novo vještačenje po vještacima komisije vještaka.

Cijeneći naprijed utvrđeno činjenično stanje ovaj sud nalazi, da su se u radnjama optuženog M.Z. stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore, obzirom da je u postupku nesumnjivo utvrđeno, da je optuženi, dana 02.03.2020.godine oko 12,30 časova u ul. 27 marta u Podgorici, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. N., na način što, dok se nalazio na parking prišao je D. M.u i nakon verbalnog konflikta istog udario otvorenom šakom u predjelu lica, a zatim ga propiskao biber sprejem, kada im je pritirčao oštećeni M. N.kako bi odbranio D. M.a i krenuo da ih razdvoji, tako što je nogom zamahnuo u pravcu oštećenog i tijelom stao između njih, pa nakon što je zamahnuo rukom, okrivljeni je nožem koji je držao u desnoj ruci uboo oštećenog u predjelu stomaka, nanoseći mu osobito tešku tjelesnu povredu, u vidu ubodno – rezne rane u predjelu ispod lijevog rebarnog luka, sa prodorom zida trbušne duplje, dužine oko 4 cm, koso postavljenu, elipsastog oblika, dvostrukog preloma osmog rebra sa lijeve strane sa povredom međurebarne arterije i zupčastog mišića, prodorna rane želuca prednjeg dijela, sa krvnim podlivom u predjelu velike krivine želuca, rane u predjelu trećeg segmenta jetre, kao i rana u predjelu opornjaka. Optuženi je bio svjestan da zamahujući oštricom noža u predjelu stomaka oštećenog, istog može lišiti života, pa je to i htio, a na šta upućuju okolnosti konkretnog slučaja, tj. činjenica da je optuženi u konkretnom slučaju zamahnuo nožem i uboo oštećenog u dio tijela, gdje se nalaze vitalni organi, čime je konkretno bio ugrožen život oštećenog jer mu je nanio osobito tešku tjelesnu povredu kako je to sud utvrdio iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke, dok se odsustvo posljedice predmetnog krivičnog djela (lišenje života oštećenog) ne može pripisati volji i htjenju optuženog, već sticaju drugih okolnosti.

Ne stoje navodi odbrane da je djelo izvršeno u nužnoj odbrani, budući da je čl.10. KZ CG propisano da je nužna odbrana ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili pak dobra drugog odbije istovremen i neposredno predstojeći protivpravni napad, koji po stavu ovog suda nije postojao, jer imajući u vidu sve provedene dokaze, nema mjesta primjeni ovog instituta sa razloga što je u predmetnom događaju, optuženi prethodno noseći nož i beber sprej, izazvao konfliktnu situaciju i napao na tijelo D. M., udarivši ga otvorenim šakom u predjelu lica, te ga zatim poprskavši biber sprejem u kojoj situaciji je reagovao oštećeni M. u namjeri da odbrani D. koji je bio ošamućen, te u cilju odbrane D. od optuženog pokretima tijela zamahnuo nogom, a zatim i rukom prema optuženom kako bi ga odvojio od D.a, ali istog nije ni udario kako to priznaje i sam optuženi, pa je optuženi nožem koji je već imao kod sebe (i koji je držao u ruci i prije nego što je i oštećeni zamahnuo rukom prema njemu), zadao udarac oštećenom i nanio mu povrede prethodno opisane jer se na snimku i fotografijama koje se nalaze u spisima predmeta vidi da je i prije nego što je oštećeni krenuo rukom prema optuženom, optuženi već u ruci držao nož sa kojim mu je zadao udarac. Stim u vezi, ne stoje ni navodi odbrane da je djelo koje se može staviti na teret optuženom krivično djelo ubistvo u pokušaju na mah, budući da je čl. 145 KZ CG predviđeno da je djelo izvršeno na način ko drugog liši života na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane oštećenog a što u konkretnoj situaciji nije slučaj a imajući u vidu prednje utvrđenje i zaključak suda o načinu nastanka i toku samog predmetnog događaja, te ponašanju optuženog i oštećenog u predmetnom događaju.

Osim toga optuženi nije doveden u stanje jake razdraženosti kako je to decidno navedeno u nalazu i mišljenju komisije vještaka medicinske struke, a što prihvata i ovaj sud jer optuženi nije bio životno ugrožen imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje o načinu nastanka i toku samog događaja kako je to prethodno opisano a koju konfliktnu situaciju je sam izazvao.

Sud nije cijenio navode odbrane, da konfliktnoj situaciji prethodnila situacija od 15 dana ranije u kojoj je optuženi navodno zadobio teške tjeleske povrede od sasvim drugih lica a koji su drugovi D. za koje povrede nije imao ni medicinsku dokumentaciju, osim toga, isti događaj nije prijavljen nadležnim organima, cijeneći pri tome i nalaz i mišljenje vještaka stručnog tima koji su objasnili da i u koliko se pretpostavi da je u predeliktnom periodu a koji se odnosi na vremenski interval od 10 dana prije deliktne situacije, eventualno bio konflikt verbalne i fizičke prirode između optuženog i drugova u kojem je kako navodi optuženi učestvovao i svjedoka D. (iako prednja okolnost nije ni dokazana), postoji sasvim dovoljnim vremenski interval za rasterećenja u navedenoj situaciji.

Sud je takođe cijenio i nalaz i mišljenje komisije vještaka psihijatrijske struke na glavnom pretresu čak i nakon uvida u video zapis da je optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio u stanju afekta razdraženosti srednjeg intenziteta, koji je posljedica konfliktno situacije u preddeliktnom i neposredno deliktnom periodu, da se optuženi nije nalazio u stanju tjelesne ugroženosti jer je kod sebe imao nož, posebno cijeneći psihičko stanje optuženog i da detaljno opisuje predmetni događaj, što isključuje kvalitativne izmjene svijesti, tako da ne može da se govori o patološkom afektu što podrazumijeva suženje svijesti i pomućenje svijesti i na kraju ostali pri mišljenju da se optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela nalazio u stanju afekta razdraženosti srednjeg intenziteta. Isto tako sud je cijenio i prihvatio nalaz vještaka da je sposobnost optuženog da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila smanjena ali ne i bitno.

Odlučujući o kazni za optuženog sud, sud je najprije u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti od kojih zavisi da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), pa je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog cijenio da živi u vanbračnoj zajednici, da je lošeg imovnog stanja, dok je od otežavajućih okolnosti našao njegovu raniju osuđivanost, koju je sud utvrdio iz kaznene evidencije optuženog, cijeneći i činjenicu da nije osuđivan za istovrsno krivično djelo pa je sud naprijed navedene olakšavajuće okolnosti, a posebno činjenicu, da je krivično djelo ostalo u pokušaju, a da za pokušaj krivičnog djela, učinilac može blaže kazniti, shodno čl. 20. st. 3. Krivičnog zakonika Crne Gore, navedene olakšavajuće okolnosti cijenio kao naročito olakšavajuće i optuženom primjenom odredbi čl. 45. i 46. Krivičnog zakonika Crne Gore, ublažio kaznu ispod zakonom propisanog minimuma za predmetno krivično djelo, a zatim ga osudio na kaznu na kaznu zatvora u trajanju 2 (dvije) godine i 6 (šest mjeseci), nalazeći da je tako odmjerena kazna srazmjerna stepenu krivice optuženog i težini počinjenog krivičnog djela i da predstavlja onu kaznu kaja je nužno potrebna da se ostvari svrha kažnjavanja iz čl. 32. Krivičnog zakonika, da optuženi ubuduće ne vrši krivična djela, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4. st. 2. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu prednjeg i shodno čl. 71. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je optuženom izrekao i mjeru bezbjednosti obavezno liječenje narkomana i istovremeno odredio da će se navedena mjera bezbjednosti izvršiti u ustanovi za izvršenje kazne zatvora UIKS Podgorica, dok bude postojala potreba za liječenjem ali ne duže od tri godine, a vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje uračunava se u kaznu zatvora. Ovo imajući u vidu da je u postupku provedenim vještačenjem od strane stručnog tima vještaka, nesumnjivo utvrđeno, da

optuženi ispunjava kriterijum toksikomanske zavisnosti o više nedozvoljenih supstanci, prevashodno heroina, da je aktuelno u stanju apstinencije, odnosno ne korišćenja psihoaktivnih supstanci i nalazi se na supstituciji zamjenom za heroin sa tabletama buprenofin od 2017. do 2021. godine, da je mogućnost da shvati značaj svog djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila smanjena ali ne bitno, da postoji društvena opasnost ponavljanje krivičnih djela ukoliko se ne bi liječio, te preporučuju primjenu mjera bezbjednosti u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ambulantnog tipa, što je sud i prihvatio a sve kako bi se otklonili stanja i uslovi da optuženi ubuduće vrši krivična djela u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja mjera bezbjednosti iz čl. 66. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu člana 51 KZ CG sud je optuženoj u kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 02.03.2020. godine od 18,00 časova do 26.03.2020. godine.

Shodno članu 239 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, sud je oštećenog M. N. radi ostvarivanja imovinsko – pravnog zahtjeva uputio na redovnu građansku parnicu, obzirom da podaci krivičnog postupka ne pružaju dovoljan osnov za potpuno ili djelimično presuđenje, a utvrđivanje tih činjenica vodilo bi samo odugovlačenju postupka i uvećanju njegovih troškova.

Kako je sud optuženog oglosio krivim, to ga je shodno čl. 226. i 229. Zakonika o krivičnom postupku, obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka-sudskog paušala u iznosu od 150,00 eura, koji paušal je određen srazmjerno složenosti postupka, dužini njegovog trajanja, te imovinskim prilikama optuženog, te da na ime ostalih troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 720,50 eura, a koji troškovi se odnose na vještačenje po vještaku sudske medicine Čukić Dragane u iznosu od 60,50 eura i na ime vještačenja od strane komisije vještaka u iznosu od po 220,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, na žiro račun budžeta Crne Gore dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka, Sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu presude.

VIŠI SUD U PODGORCI

Dana 24.12.2021. godine

Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA - SUDIJA,

Jelenić Vesna s.r. Kovačević Vesna s.r.

PRAVNA POUKA

Protiv ove presude je dozvoljena žalba, u roku od

15 dana od dana prijema pisanog otpravka,

Apelacionom sudu Crne Gore, preko ovog suda.

Tačnost otpravka ovjerava namještenik suda

Jelenić Vesna

: